

0005357-45.2010.8.26.0281

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... a interceptação telefônica para apurar tráfico de drogas revelou a trama para eliminação de desafetos da organização criminosa, havendo referências a apelidos de conhecidos líderes da facção.

Disseram, em suma, que os responsáveis pela disciplina da facção organizaram o chamado "tabuleiro" ou julgamento que ocorreu no bairro São Camilo em Jundiaí, os desafetos foram "julgados" e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 0005357-45.2010.8.26.0281Fls. de

#### CONCLUSÃO

Aos 24 de fevereiro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Amanda Souza de Lucca

Assistente Judiciário - matrícula nº 364.114

#### SENTENÇA

Processo nº 2010.005357-3

Ordem nº 1680/2010

Vistos.

CLODOALDO ROBERTO DE BARROS, DIEGO MACEDO GONÇALVES DO CARMO, EDSON ROGÉRIO FRANÇA, RAFAEL SOUZA VAZ, JOÃO CARLOS MENDES DOS SANTOS, RICARDO FERREIRA DA SILVA e MARCELO ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal; no artigo 148, caput, do Código Penal; no artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.455/97; e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c.c. artigo 8º, caput, da Lei nº 8.072/90, cada crime por cinco vezes, na forma dos artigos 69 e 29, caput, do Código Penal, porque, em 03 de julho de 2010, em local e horário incerto, privaram Lindomar Osmar de Moura, Gabriel Freire de Avelar, Davi José da Silva, Marcio de Souza e Nelson Antonio Gonçalves de suas liberdades, mediante sequestro e cárcere privado; de 03 a 06 de julho de 2010, num barraco da favela São Camilo em Jundiaí/SP, constrangeram as mesmas vítimas, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico ou mental, com o fim de obter confissão sobre extorsão contra integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital; no dia 07 de julho de 2010, por volta das 01h20min, na Estrada Municipal Leopoldino Bortolossi, Bairro

Tapera Grande, nesta Comarca, pessoas não identificadas, previamente ajustadas com os denunciados, por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, com disparos de armas de fogo mataram Lindomar, Gabriel e Davi; no mesmo dia, por volta de 10h00, na Estrada Luiz Comim, Bairro Pitangal, Jarinu/SP, pessoas não identificadas, previamente ajustadas com os denunciados, por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, com disparos de armas de fogo, mataram Marcio e Nelson; e, por fim, porque em data anterior, mas até 07 de junho de 2006, os denunciados e outros indivíduos não identificados se associaram em quadrilha armada, sob a forma de organização criminosa, para o cometimento de crimes.

Rejeitada a denúncia (fls. 588/590), acolhido recurso em sentido estrito (fls. 823/832) para determinar o recebimento da denúncia (fls. 855), foram os réus citados (fls. 887, 890, 892, 925, 935 e 977) e os defensores apresentaram respostas à acusação (fls. 872/873, 878/884, 899/912, 951/952, 985/989 e 992/997). Em instrução, foram colhidos por caratas precatórias os depoimentos de das testemunhas e os interrogatórios, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a impronúncia (fls. 1234/1241), no que foi seguida pelas Defesas (fls. 1249/1256, 1257/1260, 1261/1265, 1269/1274, 1276/1280 e 1291/1294).

#### DECIDO

Para a pronúncia, juízo de admissibilidade da acusação perante o conselho de sentença, a lei exige prova da existência do crime e indícios da autoria. No caso, conquanto evidente a materialidade delitiva pelo encontro de cadáveres nesta e em cidade vizinha, conforme prenunciado na decisão de rejeição da denúncia quase dez anos atrás, a instrução processual resultou inócua e nada elucidou sobre a conduta imputada a indigitados líderes de facção criminosa na execução de desafetos que teriam tentado extorquir integrantes da organização e condenados à morte no chamado “tabuleiro”, julgamento sumário no mundo do crime. Como bem ponderou a representante do Ministério Público ao final, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não permitem apontar a participação efetiva dos acusados, tampouco individualizar a contribuição de cada qual para o resultado morte, posto que, ao que consta, a execução direta foi praticada por outros indivíduos não identificados.

Basta se atentar que nem mesmo o delegado que conduziu as investigações, passado tanto tempo, conseguiu identificar a conduta de cada réu, apenas referindo que, segundo apurado em interceptação telefônica, o comando do PCC foi acionado e decidiu pela punição e morte de desafetos que teriam praticado crimes contra integrantes da facção.

Na mesma vertente, os outros policiais envolvidos na investigação se limitaram a esclarecer que a interceptação telefônica para apurar tráfico de drogas revelou a trama para eliminação de desafetos da organização criminosa, havendo referências a apelidos de conhecidos líderes da facção.

Disseram, em suma, que os responsáveis pela disciplina da facção organizaram o chamado “tabuleiro” ou julgamento que ocorreu no bairro São Camilo em Jundiaí, os desafetos foram “julgados” e executados e os corpos desovados em locais ermos de cidades vizinhas.

Sem maiores delongas, a prova vocal nada elucidou quanto à conduta de cada um dos réus, sequer se apurando o local de execução dos crimes.

Logo, encerrada a instrução, avulta que realmente inexistem elementos nos autos que permitam sejam levados os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri por completa falta de prova para individualização da conduta de cada um deles no resultado morte.

Nesta moldura, consignando-se que para se admitir a pretensão acusatória de serem os réus levados a julgamento pelo Tribunal do Júri devem estar presentes indícios idôneos e convincentes e não meras conjecturas, impõe-se, na forma do artigo 414 do Código de Processo Penal, a impronúncia.

## DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, impronunciar os réus CLODOALDO ROBERTO DE BARROS, DIEGO MACEDO GONÇALVES DO CARMO, EDSON ROGÉRIO FRANÇA, RAFAEL SOUZA VAZ, JOÃO CARLOS MENDES DOS SANTOS, RICARDO FERREIRA DA SILVA e MARCELO ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, deixando, em consequência, de encaminhá-los para julgamento pelo Tribunal do Júri. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações e comunicações.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

## PUBLICAÇÃO

Aos 24 de fevereiro de 2022~~0~~, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: